

1529835-22.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... O réu então admitiu a prática do tráfico no local. Disse que é deficiente, não conseguia trabalho e praticava o tráfico como forma de sustento de seu filho, também deficiente.

O também policial civil Carlos Eduardo Alves de Souza, em Delegacia de Polícia, ratificou o depoimento de seu colega (fl. 09). Em Juízo, apresenta idêntico relato sobre as circunstâncias da prisão em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529835-22.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529835-22.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2336990/2021 - 68º D.P. LAGEADO, 21891766 - 68º D.P. LAGEADO, 1864/21/331 - 68º D.P. LAGEADO, 2336990 - 68º D.P.

LAGEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE AUGUSTO MARTINS BORGES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Kaique Augusto Martins Borges, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 16 horas e 30 minutos, na Rua Maciço do Urucum nº 392, Lajeado, nesta cidade e comarca, ter trazido consigo, para fins de tráfico, 56 papelotes e 25 micro tubos de maconha (totalizando 197,9 gramas), 25 supositórios de cocaína e 18 porções de crack (totalizando 27,28 gramas de cocaína), substâncias entorpecentes ou que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e, extraordinariamente, por conta da situação de pandemia, não foi realizada audiência de custódia, sendo o flagrante convertido em

preventiva por decisão datada de 11 de dezembro de 2021 (fls. 57/59).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, tendo sido a denúncia recebida em 10 de janeiro de 2022 (fls. 89/90).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 105/106).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 107/111).

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 06), pelo laudo de constatação (fls. 30/33), pela fotografia dos entorpecentes apreendidos (fl. 35), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 121/124), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime é certa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu confessou os fatos a ele imputados.

Alegou "que vendia drogas no local há três dias, tirando cerca de R\$200,00 reais por dia. Informa que o pino da cocaína é vendido a R\$10,00 e a porção da maconha varia de R\$5,00 a R\$10,00. Esclareceu que as drogas são fornecidas pelo indivíduo que conhece pelo prenome "Wilson", não sabendo maiores dados sobre tal indivíduo. Afirmar que reside com sua avó e não trabalha. Esclarece que nasceu com uma deficiência nas mãos e estava traficando por estar desempregado. Aduziu que no ano passado foi preso por tráfico e após três meses saiu da prisão. Nesta data, policiais civis apareceram e foi abordado, tendo indicado o local onde as drogas estavam. Na ocasião vendia a um usuário que saiu correndo. Indagado se a abordagem policial e sua condução pelos policiais se deu com abuso ou excesso respondeu que não. Afirmou que não apresenta lesões corporais." (fl. 10).

Em Juízo, o réu novamente confessou os fatos a ele imputados.

A confissão do réu está em harmonia com as demais provas produzidas.

A testemunha policial civil Rui Cardoso Amaral, em Delegacia de Polícia, relatou que "efetuava diligências em companhia do policial CARLOS EDUARDO com vista a reprimir o tráfico de entorpecentes em local de difícil acesso e afastado, conhecido como ponto de venda de drogas. Na ocasião, avistaram o indivíduo identificado como KAIQUE AUGUSTO MARTINS BORGES que vendia drogas a um usuário, motivando a abordagem. O indivíduo foi abordado enquanto o usuário correu. Indagado KAIQUE admitiu vender drogas no local e indicou uma sacola plástica onde as drogas estavam guardadas, próxima a ele. Vistoriada a sacola confirmou-se que em seu interior havia diversos invólucros plásticos embalados com substâncias semelhantes à cocaína, maconha e crack, além de valores em dinheiro. Foi dada voz de prisão em desfavor de KAIQUE AUGUSTO MARTINS BORGES, o qual foi conduzido a esta Unidade Policial para posterior deliberação da Autoridade competente." (fl. 08).

Em Juízo, relatou que avistaram o réu em conduta de venda de entorpecentes.

Abordaram-no e em revista pessoal foram encontrados em poder do réu cerca de duas porções de drogas. Na sequência, o réu indicou aos policiais o local onde poderiam ser localizadas as drogas, e foi encontrada uma bolsa com as demais porções de entorpecentes descritas na denúncia. O réu então admitiu a prática do tráfico no local. Disse que é deficiente, não conseguia trabalho e praticava o tráfico como forma de sustento de seu filho, também deficiente.

O também policial civil Carlos Eduardo Alves de Souza, em Delegacia de Polícia, ratificou o depoimento de seu colega (fl. 09). Em Juízo, apresenta idêntico relato sobre as circunstâncias da prisão em flagrante do réu.

Essas foram as provas orais produzidas.

Diante da confissão do acusado e das provas produzidas, considero suficientemente demonstrada, no caso concreto, a prática do crime a ele imputado.

Extraí-se da prova oral colhida que na ocasião dos fatos os policiais civis realizavam diligências para coibir o tráfico de entorpecente, quando, no local dos fatos, depararam-se com o ora réu, que aparentava vender entorpecentes a um usuário. O réu foi abordado e indicou uma sacola, dentro da qual foram encontrados 56 papелotes e 25 micro tubos de maconha (totalizando 197,9 gramas), 25 supositórios de cocaína e 18 porções de crack (totalizando 27,28 gramas de cocaína).

Consigna-se, por oportuno, que inexistente motivo para que os depoimentos dos policiais civis sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e com a prova documental juntada nos autos. Ademais, conforme exposto, o réu confessou os fatos a ele imputados, indicado, inclusive, o valor pelo qual vendia os entorpecentes.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância, que foi demonstrada pela quantidade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos, todos separados em porções individuais e prontos para a venda. Com efeito, foram apreendidos 56 papелotes e 25 micro tubos de maconha (totalizando 197,9 gramas), 25 supositórios de cocaína e 18 porções de crack (totalizando 27,28 gramas de cocaína).

Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas, a despeito da narrativa da acusada, a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito na denúncia, sendo de rigor sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, a quantidade e a qualidade dos entorpecentes apreendidos não recomendam a exasperação da pena-base. No mesmo sentido, as circunstâncias judiciais não se revelaram desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência (processo nº 1516404-52.2020.8.26.0228, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 16/11/2020, fls. 38/40). Por outro lado, presente a atenuante da confissão, espontânea, consignando-se que a confissão foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, fazendo o réu jus à atenuante, nos termos da Súmula nº 545 do STJ, ressaltando-se também que a confissão foi realizada nos termos exigidos pela Súm. 630, STJ. Compenso a reincidência com a atenuante da confissão (STJ, REsp. Repetitivo 1.341.370-MT), mantendo a pena, nesta fase, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, valendo consignar-se que o acusado é reincidente pelo crime de tráfico de drogas, conforme atestado nos autos, o que torna inaplicável o redutor do parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06. Afasto, ainda, a tese de incidência do art. 41 da Lei 11.343/06, não tendo havido colaboração para a investigação ou processo na identificação de coautores, valendo destacar que se trata de situação de flagrante, em que o acusado portava parte das drogas, tendo sido as demais porções de entorpecentes localizadas próximas dele. Torno a pena em definitivo em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a reincidência do réu, envolvendo-se novamente no tráfico após ter sido beneficiado, no final do ano de 2020, com sentença condenatória em regime aberto, com alvará de soltura, regime aquele que não se revelou concretamente suficiente e não incutiu a autodisciplina e senso de responsabilidade esperado.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu Kaique Augusto Martins Borges às penas de 05 de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva do acusado, eis que imprescindível à garantia da ordem pública, ressaltando-se que, além da gravidade em concreto do delito, o réu é reincidente específico, praticando o tráfico meses após a condenação também por tráfico de drogas em processo que tramitou perante a 29ª Vara Criminal da Capital.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Oficie-se à VEC competente pela execução anterior.

Em caso de recurso, expeça-se a Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC competente por mensagem eletrônica.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA